REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-02 - Servizio Risorse Umane

**Oggetto:** **REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL BANDO DI CONCORSO PER N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO, CATEGORIA C., ALLA DITTA MERITO S.R.L. - CIG B217E7B43D.**

IL DIRETTORE

**VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 31 del 1998 della Regione Autonoma della Sardegna rubricata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione", come modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2021 del 22/11/2021;

**VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare gli artt. 7, 8 e 21-quinquies;

**VISTI** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

**VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 14 del 21/01/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane al dr. Roberto Pireddu, confermato con determinazione del D.G. n. 55 del 21/01/2025;

**VISTA** la Determinazione n. 67/2025 del 24/01/2025 relativa al recepimento e all' applicazione dell'accordo per l'inquadramento del personale non dirigente nel CCRL Regione Sardegna;

**RICHIAMATA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 1348 del 26/09/2022 di approvazione del Bando di concorso per n. 2 posti di Assistente tecnico, Categoria C, CCNL Comparto Sanità;

**RICHIAMATA**

la propria Determinazione n. 1105 del 20/06/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è stato affidato alla ditta MERITO S.r.l., P.IVA/C. F. 02290620992, il servizio di gestione dello svolgimento della prova scritta del suddetto concorso, per l'importo di € 6.390,00 oltre IVA (€ 7.795,80 IVA inclusa), CIG B217E7B43D.

**RICHIAMATA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 1208 del 19/06/2026 (Prot. Interno n. 27831), con la quale, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, è stato revocato il Bando di concorso approvato con la citata Determinazione n. 1348/2022, disponendo che siano privi di efficacia tutti gli atti consequenziali adottati nell'ambito della medesima procedura;

**CONSIDERATO** che l'affidamento di cui alla Determinazione n. 1105/2024 aveva ad oggetto esclusivamente la gestione della prova scritta della procedura concorsuale revocata e che, come attestato nella citata Determinazione n. 1208/2026, la prova scritta non è stata espletata;

**CONSIDERATO** che, per effetto della revoca del bando, la prestazione affidata ha perso definitivamente la propria causa e il proprio oggetto, non potendo più essere eseguita né risultando utile per l'Agenzia;

**RITENUTO** che, sebbene la Determinazione n. 1208/2026 abbia già disposto la perdita di efficacia degli atti consequenziali alla procedura, sia comunque necessario adottare uno specifico provvedimento di revoca dell'affidamento, in ragione della sua autonoma rilevanza negoziale e contabile, al fine di definire con certezza il rapporto con l'operatore economico;

**RITENUTO** che ricorrano i presupposti di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/1990, trattandosi di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, connessi alla confluenza del personale in un diverso comparto di contrattazione e alla conseguente ridefinizione dei profili professionali e dell'assetto organizzativo dell'Agenzia;

**DATO ATTO**

che il contratto non risulta stipulato come previsto al punto 3 del dispositivo della Determinazione n. 1105/2024 e che la prestazione non ha avuto alcun principio di esecuzione, non essendo stata fissata la data della prova né avviate le attività di predisposizione dei questionari, di registrazione dei candidati o di simulazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, ove la revoca incida su rapporti negoziali l'eventuale indennizzo è parametrato al solo danno emergente, e che allo stato non risultano costi sostenuti dall'operatore economico in esecuzione dell'affidamento;

**DATO ATTO** che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241 /1990;

**DETERMINA**

- di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, la propria Determinazione n. 1105 del 20/06/2024, con la quale era stato affidato alla ditta MERITO S.r.l., P.IVA/C.F. 02290620992, il servizio di gestione dello svolgimento della prova scritta del Bando di concorso per n. 2 posti di Assistente tecnico, Categoria C, CCNL Comparto Sanità, CIG B217E7B43D;
- di dare atto che, non avendo la prestazione avuto alcun principio di esecuzione, nulla è dovuto all'operatore economico a titolo di corrispettivo;
- di comunicare il presente provvedimento all'operatore economico MERITO S.r.l.;
- di provvedere all'aggiornamento delle informazioni relative al CIG B217E7B43D sulla piattaforma di competenza;

Firmato digitalmente da
ROBERTO PIREDDU
23/10/2026 12:48:30